

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6980/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย อัยลิ่ง แซ่เบ๊

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา
20, มาตรา 34

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนและจำหน่ายซึ่งเทปหรือ
วัสดุโทรทัศน์ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่า
บริการในรูปของค่าธรรมเนียมสมาชิกจากลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืน
ต่อ พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ มาตรา 6 สาระสำคัญใน
การกระทำผิดอยู่ที่จำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์ไม่ได้ฟ้องว่า
จำเลยกระทำผิดตามมาตรา 20 เทปของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อ
ใช้ในการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ศาลจึงไม่มีอำนาจริบ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยได้
ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ โดยทำเป็น
ธุรกิจและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในรูปของค่าธรรมเนียม

สมาชิกจากลูกค้าผู้มีชื่อโดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง และไม่มีเหตุได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎกระทรวง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมด้วยเทป จำนวน 1,526 ม้วน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้และมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 และริบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 2,100 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นฎีกามีเพียงว่า เทปของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งศาลมีอำนาจริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องกล่าวหาว่า จำเลยประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

ในรูปของค่าธรรมเนียมสมาชิกจากลูกค้า โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนกลางเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 ซึ่งต้องถูกลงโทษตาม มาตรา 34 สำคัญใน
การกระทำผิดของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องอยู่ที่จำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้า
หน้าที่เท่านั้น เทปของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ศาลจึงไม่มีอำนาจริบได้ ที่โจทก์ฎีกาว่าเทป
ของกลางไม่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานผู้
ตรวจตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 10
จำเลยมีเทปของกลางไว้ในครอบครองในสถานที่จำเลยประกอบกิจการเป็นความผิด
ตามมาตรา 20 จึงต้องริบเทปของกลางนั้นเห็นว่า โจทก์ไม่ได้ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิด
ตามมาตรา 20 ศาลจึงริบเทปของกลางไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ริบเทปของกลาง ศาล
ฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษาฎีกาที่โจทก์อ้างในชั้นฎีการูปคดีไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกา
ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ มาตรา 32 ทรัพย์สินที่ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดซึ่งเป็นกรณีต้องริบโดยเด็ดขาด เช่น เฮโรอีน เป็นต้น และกรณีตามมาตรา 33(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งเป็นกรณีริบโดยดุลพินิจของศาล เช่น ไฟฉายที่ใช้ทำร้ายร่างกาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 696/2485) เชือกที่มีไว้เพื่อลักสกร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1250/2520) ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ไม่ปรากฏว่าเทพของกลางเป็นเทพที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่หากข้อเท็จจริงยุติว่า เป็นเทพที่มีได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองกิจการเทพและวัตถุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 20 อันเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดในตัวเอง และต้องริบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4886/2533 คำพิพากษาศาลฎีกาส่งเสริมฯ เล่ม 11 หน้า 340) ซึ่งถือเป็นกรณีที่ต้องริบโดยเด็ดขาดไม่อยู่ในดุลพินิจของศาล ศาลจะไม่ริบไม่ได้ (จิตติตติงศภักดิ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525, หน้า 952) แม้โจทก์มิได้ฟ้องตามมาตรา 20 ก็ตามก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ริบของกลางไม่ได้ เพราะการริบทรัพย์ตามมาตรา 32 เป็นกรณีที่ศาลต้องริบโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษา หรือไม่ ปัญหาที่ควรพิจารณาต่อไปคือ ศาลจะริบตามมาตรา 33(1) ได้หรือไม่ ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ตามมาตรา 33(1) นั้น แนวคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักว่า ความผิดดังกล่าวต้องเป็นความผิดในตัวเอง มิใช่เป็นความผิดเพราะเงื่อนไขอย่างอื่น เช่น มิได้รับอนุญาต เป็นต้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 245/2505 ในกรณีที่จำเลยขาดคุณสมบัติและความรู้ไม่มีทางที่จะขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะได้ จำเลยยังฝ่าฝืนปรุงยาเพื่อจำหน่ายนั้น ได้ชื่อว่าความผิดเกิดจากการกระทำ (คือปรุงยา) ของจำเลย ด้วยยาและเครื่องอุปกรณ์ในการปรุงยาเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้

ในการกระทำความผิดจึงต้องรีบ แต่ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ปรุงยาได้แล้ว หากใบอนุญาตขาดอายุยังปรุงยาต่อไปอีกเช่นนี้ ได้ชื่อว่าความผิดเกิดเพราะไม่ได้รับอนุญาตของกลางจึงไม่รีบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2505(ญ) จำเลยปรุงยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าจำเลยเป็นผู้ไม่มีวุฒิที่จะได้รับอนุญาตให้ทำการปรุงยาขึ้นเพื่อจำหน่ายได้เลย ความผิดของจำเลยอยู่ที่การปรุงยาจำหน่ายหาใช่เพียงแต่ไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นไม่ ยาชองกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดและได้มาโดยการกระทำความผิดศาลมีอำนาจรีบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 มีนักกฎหมายสรุปหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับนี้ว่า"ให้ดูว่าการกระทำความผิดอยู่ที่ตรงไหน ผิดตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดตรงที่การกระทำ ถ้าผิดอยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่รีบ ถ้าความผิดอยู่ที่การกระทำนั้นเองก็รีบ"(ยลธีรกุล หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 245/2505) อย่างไรก็ตามมีนักกฎหมายบางท่านเห็นว่า กรณีตามมาตรา 33 นี้เป็นกรณีที่ควรรีบได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดในตัวเองหรือเป็นความผิดเพราะมีเงื่อนไขอย่างอื่นประกอบด้วยการที่ผู้กระทำความผิดไปเพราะไม่ได้รับอนุญาต เพราะขาดคุณสมบัติหรือเพราะผิดเงื่อนไขอื่นใด เป็นเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจรีบทรัพย์สินนั้นหรือไม่เท่านั้น แต่ไม่ใช่ทำให้กลายเป็นทรัพย์สินที่อยู่นอกมาตรา 33 รีบไม่ได้เสียทีเดียว (จิตติติงศภัทรี,อ้างแล้ว, หน้า 975) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ ศาลฎีกาไม่รีบของกลางตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) โดยเห็นว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด เพราะโจทก์ฟ้องกล่าวหาจำเลยว่าประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดจึงอยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาต ส่วนเทพของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่เป็นความผิดในตัวเอง จึงรีบไม่ได้ (ต้องเป็นเทพที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว มิฉะนั้นศาลรีบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 แต่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงนี้) ซึ่งเป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 245/2505 และ 456/2505 ดังกล่าวข้างต้น สมชายรัตน์ชื่อสกุล